

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1846/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม บริการ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

จำเลยหลอกลวงประชาชนโดย วิธีประกาศโฆษณา ณ ที่หน้าที่ทำการของ
จำเลยและโดย ทางหนังสือพิมพ์หลายครั้ง มีผู้เสียหายหลายคน มาสมัคร ไปทำงาน
ในต่างประเทศกับจำเลยตาม ที่จำเลยหลอกลวงคนละวันคนละ เวลาวัน และจ่ายเงิน
ให้แก่จำเลยไปคนละวันคนละเวลากันการ กระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำผิด
ฐาน ฉ้อโกงประชาชนหลายกรรมต่างกัน หาใช่จำเลยมีเจตนามุ่งกระทำต่อ ประชาชน
เพียงครั้งเดียว และเป็นความผิดเพียงกรรมเดียวไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341,
343 และให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายแต่ละคนรวม 537,000 บาท
ด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83 ให้วางโทษปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 9,000 บาท และวางโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปีพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองได้คืนเงินให้แก่พวกผู้เสียหายบางส่วนถือได้ว่าเป็นการพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 6,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปีเกี่ยวกับคำขอทำยพ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองคืนเงินแก่ผู้เสียหายแต่ละคนรวมเป็นเงิน 537,000 บาท นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงในทางพิจารณาว่า นายเตียง คำศรีระภาพ นายวิชัย หัตถกิจนายวินัย หัตถกิจ นายเสาร์ ผ่องตาม และนายวีระศิลป์ แซ่เอ็งได้รับเงินคืนจากจำเลยทั้งสองครบถ้วนแล้ว จึงไม่สั่งคืนให้ ส่วนนายพงษ์ศักดิ์ รัตนมงคล นายกุด อนุยาง และนายกอง ราชิ ได้รับเงินคืนเป็นบางส่วน คงเหลืออีกจำนวนคนละ 12,000 บาท นายปรีชา สุวรไตรได้รับคืนเป็นบางส่วน คงเหลืออีกจำนวน 22,000 บาท นายสีฟองเวินเมหา ได้รับคืนเป็นบางส่วน คงเหลืออีกจำนวน 5,000 บาทนายชัชวาลย์ ตั้งรักษัวัฒนกุล ได้รับคืนเป็นบางส่วนคงเหลืออีกจำนวน 27,000 บาท นายศักดิ์ศรี เพ็งกล้า ยังไม่ได้รับคืนจำนวน 37,000 บาท นายแสง ผ่องตาม และนายสมพร เชื้อสุวรรณ ยังไม่ได้รับคืนจำนวนคนละ 35,000 บาท ข้อเท็จจริงในส่วนนี้จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงให้จำเลยทั้งสองคืนเงินให้แก่พวกผู้เสียหายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ สำหรับนายบริล่ำ ตันมาดี และนายवादอินทะยศ ปรากฏข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับการคืนเงินไม่แจ้งชัดเพราะนอกจากนายบริล่ำจะได้ออมเงินให้แก่จำเลยทั้งสองไปแล้วยังปรากฏว่านายบริล่ำได้กู้ยืมเงินจากจำเลยทั้งสองโดยมีการทำสัญญากู้ยืมไว้ด้วย และนายवादได้ลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นหลักฐานในเอกสารหมาย ป.ล.1 และ ป.ล.2 ของศาลจังหวัดลำปางว่าได้รับเงินจากจำเลยทั้งสองแล้วจำนวน 31,100 บาท แต่นายवादกล่าวอ้างว่าได้รับคืนเพียง 12,000 บาท

เท่านั้น คำขอในส่วนนี้จึงให้ยกเสีย โดยให้ผู้เสียหายทั้งสองคนดังกล่าวไปว่ากล่าว
จำเลยทั้งสองในทางแพ่ง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายศาลอุทธรณ์มี
คำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 343 วรรคแรก มาตรา 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของโจทก์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่าการกระทำผิดของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำ
หลายกรรมต่างกัน ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ทุกกระทงความผิดตามฟ้องรวม 9
กระทง ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำการหลอกลวง
ประชาชนโดยวิธีประกาศโฆษณา ณ ที่หน้าที่ทำการของจำเลยที่ 1 และโดยทาง
หนังสือพิมพ์หลายครั้งทั้งมีผู้เสียหายหลายคนมาสมัครไปทำงานในต่างประเทศกับ
จำเลยที่ 1 ตามที่จำเลยที่ 1 หลอกลวงคนละวันคนละเวลา กัน และจ่ายเงินให้แก่
จำเลยที่ 1 ไปคนละวันคนละเวลา กัน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำ
ผิดหลายกรรมต่างกัน หาใช่จำเลยที่ 1 มีเจตนามุ่งกระทำต่อประชาชนเพียงครั้ง
เดียว และเป็นความผิดเพียงกรรมเดียวดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ดังนั้นจึงต้อง
ลงโทษจำเลยที่ 1 ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก, 83 ประกอบมาตรา 91 เรียงกระทงลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 91 ปรับจำเลยที่ 1 กระทงละ 9,000 บาท รวม 9 กระทงเป็นเงิน 81,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้คืนเงินให้แก่ผู้เสียหายบางส่วน ถือได้ว่าเป็นการพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดแล้วมีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 54,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 วรรคแรกนอกจากนี้ แก่คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>